

POOVANDERAN BIN RINDDAYA
lwn
MAJLIS AGAMA ISLAM SELANGOR

[Mahkamah Rayuan Syariah Selangor, YAA Tuan Haji Mohd Amran bin Haji Mat Zin (Pengerusi), YA Datuk Haji Mohd Radzi bin Haji Abd Latif (Panel), YA Datuk Haji Jasri @ Nasip bin Mat Jakir (Panel), pada 22hb Oktober 2019 bersamaan 23 Safar 1441H]

Kes Mal No. 10000-043-0116-2018

[Permohonan Pengisytiharan Status Agama di bawah seksyen 61(3)(b)(x) Enakmen Pentadbiran Agama Islam (Negeri Selangor) 2003]

Peguam Syarie Perayu : *Ab Kadir bin Ismail dari Tetuan Ab Kadir Ismail.*

Peguam Syarie Responden : *Fadhlina binti Dato' Siddiq dari Tetuan Fadhlina Siddiq & Associates.*

ALASAN PENGHAKIMAN

[1] Perayu telah memfailkan permohonan di Mahkamah Tinggi Syariah Selangor pada 19/8/2015 di dalam kes no. 10100-043-0426-2015 iaitu suatu permohonan bahawa beliau diisytiharkan sebagai bukan lagi seorang Islam.

[2] Selepas mempertimbangkan permohonan Perayu dan keterangan-keterangan yang dikemukakan, pada 5/9/2018, YA Hakim Mahkamah Tinggi Syariah Shah Alam telah menolak permohonan Perayu. Tidak berpuashati dengan keputusan tersebut, Perayu telah memfailkan Notis Rayuan pada 7/9/2018.

Fakta Kes

[3] Perayu dilahirkan pada 2/2/1983 dan telah dibesarkan mengikut ajaran Hindu. Ibu bapa Perayu adalah berketurunan India dan beragama Hindu. Perayu telah memeluk agama Islam pada 5/5/2014 di Pejabat Hidayah Centre Foundation Taman Melawati Selangor dan pengislamannya itu telah disahkan oleh Majlis Agama Islam Selangor pada 17/6/2015.

[4] Perayu menyatakan tujuan pemelukannya Islamnya adalah untuk tujuan berkahwin dengan seorang perempuan Melayu namun perkahwinan tersebut tidak terjadi.

[5] Pada 5/9/2018 Mahkamah Tinggi Syariah telah memutuskan sebagaimana berikut;

- i. Mahkamah menolak tuntutan Plaintiff berdasarkan seksyen 61(3)(b)(x) Enakmen Pentadbiran Agama Islam (Negeri Selangor) 2003.
- ii. Mahkamah dengan ini mengisytiharkan bahawa Poovanderan bin Rinddaya no.k/p: 830202-08-5755 masih lagi seorang Islam.

[6] Tidak berpuas hati dengan keputusan tersebut, Perayu telah memfailkan rayuan di Mahkamah ini terhadap keseluruhan keputusan berdasarkan alasan-alasan sebagaimana berikut;

- i. Yang Arif Hakim bicara telah terkhilaf dan kurang meneliti keterangan Perayu dan saksinya yang membuat pengakuan bahawa kepercayaan dan amalan hidup Perayu sejak dari kecil sehingga kini (selama tempoh 30

tahun) adalah beragama Hindu. Adalah mustahil untuk Perayu memberi bukti dokumentar atau fizikal secara kukuh tentang 'kepercayaan' atau agama yang dianutinya dari kecil sehingga kini berumur 35 tahun. 'Kepercayaan' adalah suatu yang ghaib bukan macam mencuri, kenderaan, kerosakkan mahupun bencana alam. Bukti yang ada, adalah pada zahirnya iaitu pengakuan, rupa diri, amalan agama dan cara hidup sehariannya. Begitu juga neraca yang sama bagi menentukan orang yang beragama Islam.

- ii. Yang Arif Hakim bicara telah terkhilaf dalam mentafsirkan peruntukan undang-undang Seksyen 61(3)(b)(x) Enakmen Pentadbiran Agama Islam (Negeri Selangor) No. 2 2003 sebagai permohonan untuk murtad atau persediaan untuk murtad mahupun jalan mudah untuk murtad. Seksyen 61(3)(b)(x) tersebut adalah untuk ke mal dan bukan merujuk kepada murtad. Kes murtad adalah dalam bidangkuasa jenayah syariah. (Merujuk kepada Perenggan 32 hingga 34 Alasan Penghakiman)
- iii. Yang Arif Hakim bicara telah terkhilaf dalam menerima pakai Seksyen 2 Enakmen Pentadbiran Agama Islam (Negeri Selangor) No. 2 2003 sebagai neraca penentuan sempurnyanya Islam Perayu sedangkan seksyen berkenaan hanya memberi pengenalan siapakah orang Islam itu. Sempurnanya Islam seseorang itu adalah apabila dia patuh kepada Rukun Syahadah (Fatimah Tan) dan dia percaya kepada Allah, dia beriman denganNya dan seterusnya taat mengamal segala ajaranNya sepanjang masa kehidupannya. Pada semua masa material Perayu bersumpah dia percaya dan mengamal agama Hindu.
- iv. Yang Arif Hakim bicara terkhilaf dari segi fakta dan undang-undang apabila menerima dan menggunakan kaedah 'istitabah' untuk menyelamatkan

aqidah Perayu. Sayugia diakui bahawa proses istitabah adalah dalam kes jenayah syariah di mana apabila tertuduh disabitkan dengan kesalahan murtad akan diberi peluang untuk bertaubat dengan mengikuti sesi istitabah sebelum Mahkamah menjatuhkan hukuman jika terus dengan pendirian murtadnya. Dalam kes perayu, Perayu bukan mohon untuk murtad.

- v. Keputusan Yang Arif Hakim Bicara adalah '*bad in law*' kerana lain yang dipohon lain pula yang diputuskan. Kes di sini suatu pengisytiharan bukan lagi Islam akan tetapi diputuskan sebagai suatu permohonan murtad.

Ulasan Mahkamah Rayuan Syariah

[7] Pada 16/5/2019, Perayu telah memfailkan hujah bertulisnya, manakala Responden pula telah memfailkan hujah bertulisnya pada 26/6/2019. Kemudian dengan kebenaran Mahkamah ini, Perayu telah menfailkan hujah tambahannya pada 5/9/2019 dan pada 24/9/2019 telah menfailkan hujahan tambahan Responden.

[8] Perayu dalam hujahan bertulisnya menyatakan bahawa, antaranya;

- a. Niat sesuatu yang tidak dapat dilihat dan bagaimana hendak membuktikan bahawa proses memeluk Islam Perayu adalah tidak teratur. Perayu tetap mengaku bahawa niat utama Perayu memeluk Islam adalah kerana tujuan berkahwin semata-mata;
- b. Keputusan YA Hakim Bicara telah tidak menepati seksyen 61(3)(b)(x) Enakmen Pentadbiran Agama Islam (Negeri Selangor) 2003; dan

- c. Perayu mengucap dua kalimah Syahadah semasa proses memeluk Islam tetapi Perayu tidak tahu langsung akan 4 rukun Syahadah. Pengakuan Perayu yang tidak tahu dan tidak beriman dengan rukun Iman dan tidak melakukan ajaran Islam jelas membuktikan bahawa Perayu bukanlah orang yang percaya kepada agama Islam.

[9] Responden dalam hujahan bertulisnya menyatakan bahawa, antaranya;

- a. Skema penghujahan Perayu sedikit kompleks dan tidak mengikut aturan atau kerangka penghujahan di peringkat rayuan. Perayu sepatutnya berhujah dengan berpanduan alasan rayuan yang dikemukakan;
- b. Perayu telah terkhilaf dalam mentafsirkan pemakaian iqrar. Apabila dakwaan Perayu di dalam perbicaraan adalah bukan iqrar maka beliau perlu mendatangkan bukti bagi menyokong dakwaan beliau. Beban pembuktian adalah terletak keatas Perayu;
- c. Saksi-saksi yang dikemukakan oleh Perayu tidak mencukupi bagi membuktikan keterangannya memandangkan isu berkaitan pengislaman Perayu langsung tidak dicabar; dan
- d. Hujahan Tambahan Responden khususnya dari sudut pemuatan dan/atau pelanggaran rukun dan syarat sah syahadah, tidak ada dimana-mana peringkat perbicaraan dibangkitkan sebelum ini. Malah isu tentang rukun dan syarat

syahadah juga tidak diujahkan oleh Perayu dan tidak mengemukakan sebarang autoriti yang merujuk kepada kepentingan, keabsahan serta keperluan rukun dan syarat syahadah tersebut.

[10] Berdasarkan fakta-fakta dan hujahan pihak-pihak yang dinyatakan di atas, kami mendapati isu yang perlu diputuskan adalah seperti yang berikut:

- i. Sama ada pemeluk Islam Perayu adalah sempurna mengikut undang-undang dan hukum Syarak.
- ii. Sama ada Hakim Bicara telah terkhilaf dari segi fakta, undang-undang dan hukum Syarak apabila tidak mengambil kira keterangan Perayu dan saksi-saksi Perayu yang mengaku dan mengesahkan amalan hidup Perayu adalah agama Hindu.

[11] Dengan hormatnya suka kami ingatkan Perayu bahawa alasan-alasan rayuan yang dikemukakan tidak dihuraikan sebagaimana yang diperuntukan dalam subseksyen 141(2) Enakmen Tatacara Mal Mahkamah Syariah (negeri Selangor) 2003 yang memperuntukkan seperti berikut :-

141(2) “ Tiap-tiap alasan rayuan hendaklah menyatakan dengan ringkas isi penghakiman yang dirayukan itu dan hendaklah mengandungi butir-butir yang jelas tentang undang-undang atau fakta-fakta yang mengenainya rayuan itu dibuat dan, kecuali dengan kebenaran Mahkamah yang mendengar rayuan itu, perayu tidak boleh dibenarkan semasa pendengaran

rayuan itu bersandar kepada apa-apa alasan selain alasan-alasan yang dinyatakan dalam alasan rayuan itu”.

[12] Walaupun Perayu ada memfailkan Ringkasan Penghujahan Bertulis, namun ianya tidak teratur dan menyukarkan kami untuk mengenal pasti dan menyesuaikan isu tersebut dengan alasan rayuan Perayu. Oleh yang demikian kami akan merujuk kepada alasan rayuan yang relevan sahaja dengan hujahan Perayu.

Isu Pertama: Sama ada pemeluk Islam Perayu adalah sempurna mengikut undang-undang dan hukum Syarak

[13] Kami mendapati pada perenggan 28 Alasan Penghakiman Hakim Bicara, Hakim Bicara menyatakan seperti berikut:

“Berdasarkan keterangan-keterangan dalam kes ini, Mahkamah tidak ragu-ragu lagi memutuskan bahawa pengislaman Plaintiff adalah sempurna dan dibuat mengikut hukum Syarak dan perundangan yang berkuatkuasa dan yang demikian Plaintiff adalah seorang Islam”.

[14] Dapatan kami juga memandangkan Perayu telah memeluk agama Islam pada 5/5/2014 di Selangor, maka Hakim Bicara telah merujuk kepada seksyen 107 (1) Enakmen Pentadbiran Agama Islam (Negeri Selangor) 2003 seperti berikut –

(1) Kehendak-kehendak yang berikut hendaklah dipatuhi bagi kemasukan sah seseorang itu ke agama Islam –

(a) Orang itu mestilah mengucapkan dua kalimah Syahadah dalam bahasa Arab secara yang semunasabahnya jelas;

- (b) *Pada masa mengucap dua kalimah Syahadah itu orang itu mestilah sedar bahawa ia bermakna “ Aku naik saksi bahawa tiada Tuhan melainkan Allah dan aku naik saksi bahawa Nabi Muhammad S.A.W ialah Pesuruh Allah ” dan*
- (c) *Pengucapan itu mestilah dibuat dengan kerelaan hati orang itu sendiri.*

[15] Seterusnya kami telah meneliti alasan rayuan dan penghujahan Perayu. Pada hemat kami, Perayu sama sekali tidak dapat menunjukkan secara spesifik kepada kami bahagian manakah penghakiman Hakim Bicara dikatakan telah terkhilaf. Tiada sebarang rujukan undang-undang ataupun autoriti telah dikemukakan oleh Perayu bagi menyokong hujah rayuannya. Kami juga mendapati bahawa alasan Perayu memeluk Islam kerana ingin berkahwin dan atas dorongan serta paksaan teman wanita, telah tidak dibuktikan oleh Perayu di Mahkamah Bicara. Perayu telah tidak mengemukakan sebarang saksi ataupun keterangan yang mencukupi untuk mensabitkan semua dakwaannya ketika memeluk Islam di Mahkamah Bicara sedangkan beban pembuktian ke atas Perayu adalah sangat ketat dan berat.

[16] Responden dalam penghujahannya, menghujahkan bahawa Hakim Bicara telah tidak terkhilaf dalam memutuskan permohonan Perayu tersebut berdasarkan seksyen seksyen 61(3)(b)(x) Enakmen memandangkan ianya berada dibawah bidangkuasa Hakim Bicara. Responden juga menyatakan penentuan status kesempurnaan Islam seseorang sangat penting untuk Mahkamah memastikan sama ada seseorang itu Islam atau bukan Islam ketika permohonan dibuat. Responden berhujah dengan merujuk kepada kes *Majlis Agama Islam Selangor lwn Azman Shah Narinder bin Abdullah JH 44:2 (1438H) 237*.

[17] Responden juga berhujah bahawa semasa di peringkat penghujahan Mahkamah Tinggi, Perayu telah gagal membuktikan bahawa pengislamannya adalah tidak sah. Malah segala keterangan di pihak Responden yang membuktikan bahawa pengislaman Perayu adalah sah langsung tidak dicabar dan dipertikaikan oleh Perayu.

[18] Dalam hal ini, kami merujuk kepada Rekod Rayuan dan hujah serta hujah tambahan kedua-dua pihak, kami dapati fakta tentang pengislaman Perayu adalah suatu fakta yang diakui oleh Perayu. Fakta bahawa Perayu telah menganut agama Islam pada 5/5/2014 di Pejabat Hidayah Centre Foundation Taman Melawati Selangor dan pengislamannya itu telah disahkan oleh Majlis Agama Islam Selangor pada 17/6/2015 tidak pernah dipertikaikan. Rekod Rayuan muka surat 41 menyebut keterangan Perayu semasa disoal balas oleh Peguam Syarie Responden *“Ya, sebelum saya mengucap syahadah ada diterangkan maksud syahadah. Kemudian saya ucapkan..... Saya mengucap sekali sahaja. Ada diterangkan maksud. Ketika itu saya faham maksudnya”*.

Seterusnya Perayu ada menyatakan seperti berikut (Rekod Rayuan muka surat 42) *“Ketika masuk Islam saya berada dalam keadaan waras dan sedar....”*

[19] Setelah pemelukan Islam Perayu sempurna dilakukan, Perayu telah menukarkan namanya kepada nama Islam iaitu Poovanderan bin Ringgaya dan telah diberikan Kad Akuan Masuk Islam. Ini menunjukkan bahawa Perayu sendiri mahu dirinya *“diterima oleh masyarakat sebagai orang Islam”* dengan tindakannya menukarkan nama kepada nama yang menunjukkan dia adalah seorang Islam dan mendapatkan Kad Akuan Masuk Islam. Berdasarkan pengucapan dan perbuatan-perbuatan Perayu tersebut juga, ianya telah

menunjukkan dengan jelas bahawa Perayu sendiri secara konsisten mahu dirinya *“diterima oleh masyarakat sebagai orang Islam”*.

[20] Oleh yang demikian, kami tiada pilihan lain melainkan mengesahkan dapatan yang dibuat oleh Hakim Bicara bahawa pengislaman Perayu adalah sempurna mengikut hukum Syarak dan undang-undang yang berkuatkuasa.

Isu Kedua : Sama ada Hakim Bicara telah terkhilaf dari segi fakta, undang-undang dan hukum Syarak apabila tidak mengambil kira keterangan Perayu dan saksi-saksi Perayu yang mengaku dan mengesahkan amalan hidup Perayu sepanjang masa adalah agama Hindu.

[21] Seterusnya kami merujuk kepada Alasan Rayuan Perayu juga, Perayu menyatakan Hakim Bicara telah terkhilaf apabila gagal mengambil kira bentuk amalan kehidupan Perayu dalam menentukan kesempurnaan proses pengislaman tersebut. Perayu menyatakan dalam penghujahannya bahawa Perayu tidak tahu langsung akan rukun syahadah, tidak beriman dengan rukun iman dan tidak melakukan ajaran Islam maka Perayu adalah bukan Islam. Perayu telah merujuk ayat-ayat al-Quran daripada surah Muhammad, al-Hujurat dan as-Sofat dan juga beberapa hadis nabi SAW. Perayu juga menyatakan bentuk amalan dan cara hidup Perayu perlu diambil kira dalam menentukan kesempurnaan proses pengislaman.

Kami berpendapat, tiada apa yang perlu diulas berkenaan ayat-ayat al-Quran tersebut, kerana kami mendapati Perayu tidak menghujahkan justifikasi ayat-ayat tersebut dan kaitannya dengan isu yang diujahkannya. Hujahan Perayu ini hanya

setakat pernyataan isu sahaja. Perayu telah gagal menghujahkan isu ini untuk kami pertimbangkan.

[22] Kami menarik perhatian sekali lagi dimana keterangan Perayu berkaitan dirinya yang dikatakan telah mengamalkan kepercayaan dan ajaran Hindu, merupakan satu keterangan yang perlu dibuktikan oleh Perayu. Adalah menjadi tanggungjawab Perayu untuk meyakinkan Hakim Bicara berkenaan keterangannya dengan cara membuktikan apa-apa fakta sama ada secara dokumentar, keterangan sokongan dan lain-lain.

[23] Berkaitan dengan saksi-saksi pula, kami dapati SP-1 mempunyai hubungan darah yang rapat dengan Perayu manakala SP-2 adalah kawan baik Perayu. Status saksi-saksi ini telah menimbulkan tohmahan dalam keterangannya. Di dalam kes *Ser Hum Tiau @ Siti Nor Aini Bt Abdullah lwn. MAIWP, kes no. 14000-043-0042-2013*, Mahkamah Rayuan Syariah Kuala Lumpur telah menyatakan bahawa keterangan bayyinah oleh saksi-saksi yang mempunyai kepentingan dan tohmah adalah tidak mengikat mahkamah untuk menerimanya. Justeru itu, setelah kami meneliti keseluruhan catatan bicara di dalam Rekod Rayuan, kami mendapati bahawa Perayu telah gagal menepati tahap kuantiti dan kualiti pembuktian sebagaimana kehendak hukum Syarak dan undang-undang.

[24] Kami mendapati Perayu juga telah terkhilaf apabila telah membuat kesimpulan bahawa kemasukan Islamnya adalah tidak sah kerana Perayu tidak mengamalkan ajaran Islam selepas melafazkan syahadah tersebut. Kesimpulan yang dibuat oleh Perayu seolah-olah sesuatu lafaz syahadah adalah tidak sah atau akan menjadi tidak sah jika sekiranya selepas itu pengucapnya tidak mengamalkan

ajaran Islam atau telah mengamalkan ajaran agama lain. Ini bersalahan dengan kehendak undang-undang dan hukum Syarak.

[25] Kami berpendapat, apabila seseorang telah melafazkan syahadah dengan sempurna dan memenuhi segala keperluan undang-undang dan hukum Syarak, maka kemasukan Islamnya adalah sah pada ketika itu. Namun demikian, jika sekiranya selepas itu dia tidak mengamalkan ajaran Islam atau masih menjalani kehidupan secara bukan Islam maka jadilah dia seorang yang fasik dan berdosa sehinggalah dia bertaubat. Undang-undang telah menyatakan secara jelas bahawa sebaik sahaja seseorang itu masuk Islam maka dia adalah tertakluk kepada segala tanggungjawab dan kewajipan-kewajipan yang sama seperti mana orang Islam yang lain. Ini bermaksud, seseorang muallaf, (sebaik sahaja memeluk Islam) dia bertanggungjawab ke atas dirinya sendiri untuk melaksanakan segala kewajipan agama seperti menunaikan solat fardhu, berpuasa, membayar zakat dan sebagainya sama sepertimana orang Islam yang lain.

[26] Justeru itu, kami berpendapat bahawa, oleh kerana pemelukan Islam Perayu adalah sempurna maka kami tidak ada sebab untuk menafikan pengislaman Perayu. Dengan yang demikian kami membuat pengiktirafan bahawa mulai 5/5/2014, Perayu adalah seorang Islam yang sah dari segi hukum Syarak dan undang-undang. Maka, kami tidak ada sebab untuk mengganggu dapatan dan keputusan yang dibuat oleh Hakim Bicara sebelum ini.

KEPUTUSAN

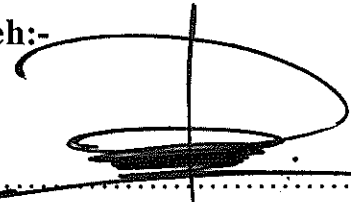
SETELAH kami meneliti Notis Rayuan, Alasan Rayuan dan Hujah Pihak-Pihak, maka dengan ini kami memutuskan seperti berikut:-

1. Rayuan Perayu ini **DITOLAK**.
2. Perintah Mahkamah Tinggi Syariah Shah Alam bertarikh 5/9/2018 dalam kes No. 10100-043-0426-2015 adalah **DIKEKALKAN**.

Penghakiman ini diberikan oleh:-

- 
.....
1. **YAA TUAN HAJI MOHD AMRAN BIN MAT ZAIN**
Pengerusi
Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor

Dipersetujui oleh:-

- 
.....
2. **YA DATUK HAJI MOHD RADZI BIN HAJI ABD LATIF**
Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor

Dipersetujui oleh:-

- 
.....
3. **YA DATUK HAJI JASRI @ NASIP BIN MAT JAKIR**
Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor

